TRIBUNAL ELECTORAL
REGIÓN DE LOS LAGOS

En Puerto Montt, a nueve de abril de dos mil veintiséis.

Proveyendo la presentación de fojas 255 y 256: Téngase por evacuado informe del equipo de soporte del sistema de tramitación digital de la empresa Amisoft.

Resolviendo el recurso de reposición deducido por el abogado del requerido, Juan Pablo Sottolichio Silva, interpuesto en lo principal del escrito de fojas 247 y siguientes, en contra de la resolución de 1 de abril del año en curso, agregada de fojas 244 y 245:

1° Que el recurrente funda su impugnación en la existencia de supuestas fallas del sistema de tramitación digital que habrían impedido el oportuno conocimiento de la resolución de fecha 25 de marzo del año en curso, señalando que ésta le fue comunicada por correo electrónico con fecha 26 de marzo, motivo por el cual evacuó el traslado el 30 de marzo, el que fue declarado extemporáneo por resolución de 1 de abril del presente; alegando, en consecuencia, la existencia de un entorpecimiento procesal, y solicitando se deje sin efecto dicha resolución, declarándose oportuna su presentación.

2° Que, a fojas 255 y 256, rola informe evacuado por don Martín Aguirre González, del equipo de soporte del sistema de tramitación digital provisto por la empresa Amisoft, en el cual se señala que la plataforma operó con normalidad durante los días 25 de marzo y 1 de abril de 2026, indicando, además, las horas precisas de firma y publicación de los respectivos estados diarios.

3° Que, en concordancia con lo anterior, la Secretaria Relatora de este Tribunal certifica, a fojas 257, las circunstancias de firma y publicación de los estados diarios en las fechas ya indicadas, así como la disponibilidad de la información en la plataforma institucional, antecedentes que, resultan concordantes, coherentes y suficientes para desvirtuar la alegación de una falla sistémica.

4° Que, en cuanto al régimen de notificaciones, el artículo 27 de la Ley N° 18.593 dispone que las resoluciones se notificarán por el estado diario confeccionado por el Secretario Relator; a su vez, el numeral 103 del Auto Acordado del Tribunal Calificador de Elecciones, de 19 de agosto de 2022, establece que dichas notificaciones se entienden practicadas desde su publicación en la página web institucional; y el numeral 102 del mismo cuerpo normativo prevé que la comunicación de las resoluciones por correo electrónico no constituye propiamente una notificación.

5° Que, en la especie, si bien consta que la resolución de 25 de marzo fue comunicada al correo electrónico del recurrente el 26 de marzo, y que la resolución de 1 de abril fue igualmente comunicada por dicha vía con anterioridad a la publicación del respectivo estado diario, lo cierto es que los estados diarios correspondientes a los días 25 de marzo y 1 de abril de 2026 fueron debidamente publicados en la plataforma electrónica del Tribunal, verificándose desde dicho momento la notificación en la forma prevista por la ley; sin que las

23FEE3CE-C5B0-4360-9CD2-30A3A1462C99

TRIBUNAL ELECTORAL
REGIÓN DE LOS LAGOS

referidas comunicaciones electrónicas alteren dicho momento procesal ni se advierta irregularidad alguna que permita configurar un entorpecimiento procesal en los términos del artículo 79 del Código de Procedimiento Civil.

6° Que, en consecuencia, no se ha configurado vicio alguno que justifique alterar lo resuelto, ni menos reponer el procedimiento al estado pretendido por la recurrente.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en las normas legales citadas, **se resuelve:** No ha lugar al recurso de reposición deducido en contra de la resolución de 1 de abril del año en curso, agregada a fojas 244 y 245, rechazándose asimismo el entorpecimiento procesal alegado.

Proveyendo al segundo otrosí del escrito de fojas 247 y siguientes: Estese a lo resuelto precedentemente.

Notifíquese por el estado diario, sin perjuicio de su comunicación a los correos electrónicos informados en autos.

Rol N° 89-2025.

JAIME VICENTE MEZA SAEZ
Fecha: 09/04/2026

TERESA MORA TORRES
Fecha: 09/04/2026

MARGARITA ISABEL CAMPILLAY CARO
Fecha: 09/04/2026

Pronunciada por este Tribunal Electoral Regional de Los Lagos, integrado por su Presidente Titular Ministro Jaime Vicente Meza Saez y los Abogados Miembros Sres. Teresa Ines Mora Torres y Margarita Isabel Campillay Caro. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Pilar Andrea Gazmuri Sanhueza. Causa Rol N° 89-2025.

PILAR ANDREA GAZMURI SANHUEZA
Fecha: 09/04/2026

Certifico que la presente resolución se notificó por el estado diario de hoy. Puerto Montt, 09 de abril de 2026.

PILAR ANDREA GAZMURI SANHUEZA
Fecha: 09/04/2026

23FEE3CE-C5B0-4360-9CD2-30A3A1462C99
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.terloslagos.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.